

中国证券投资基金业协会

中基协处分〔2024〕196号

纪律处分决定书

当事人：董智鹏，男，1983年7月出生，时任山东金泽霖股权投资管理股份有限公司（以下简称山东金泽霖）合规风控负责人。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《私募基金监管办法》）和《中国证券投资基金业协会自律管理和纪律处分措施实施办法》（以下简称《实施办法》）等法律法规和相关自律规则，协会向董智鹏下达了《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2024〕8号）。董智鹏于规定期限内向协会提交了书面申辩意见，协会按照规定程序进行了审理，本案现已审理终结。

一、基本事实和事先告知情况

经查，山东金泽霖存在以下违规行为：

一是资金募集完毕后未向协会备案。山东金泽霖任济南坤泽投资合伙企业（有限合伙）（以下简称济南坤泽）执行事务合伙人，山东金泽霖在管产品“山东省金泽新旧动能转换母基金合伙企业（有限合伙）”（以下简称“新旧动能基金”）为有限合伙人。2020年5月8日，“新旧动能基金”向济南

坤泽出资 3000 万元，拟由济南坤泽投资泰安东胜文化旅游有限公司股权。济南坤泽存在对外募集行为，属于非公开募集资金且资产由基金管理人管理的以投资活动为目的设立的合伙企业，符合《私募基金监管办法》第二条及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》（以下简称《登记备案办法（试行）》）第二条规定的应备案私募投资基金的概念。济南坤泽募集完毕后未按规定向协会备案，违反了《私募基金监管办法》第八条及《登记备案办法（试行）》第十一条的规定。

二是涉嫌挪用基金财产。2020 年 5 月 8 日，“新旧动能基金”向济南坤泽出资 3000 万元作为投资款，拟由济南坤泽投资泰安东胜文化旅游有限公司股权。济南坤泽接收投资款后，同日即将该笔资金分别出借给山东金泽霖和泰安点石融资租赁有限公司（以下简称点石融租）。借款期间，点石融租定期向济南坤泽支付利息，但利息收入均被转至管理人账户。山东金泽霖未向协会提供足以证明向“新旧动能基金”投资者充分披露上述款项实际使用情况的证据。截至协会自律检查期间，上述借款尚未归还。以上行为违反了《私募基金监管办法》第二十三条第四项的规定。

三是兼营与私募基金管理无关的其他业务。2017 年 12 月，山东金泽霖在管产品“苏州金泽霖创业投资企业（有限合伙）”（以下简称“苏州金泽霖”）与泰安市宝泰隆泰山地下大裂谷旅游开发有限责任公司（以下简称宝泰隆公司）签署了《泰山地下大裂谷债权投资协议》，约定“苏州金泽霖”向宝泰隆公司进行债权投资 1.8 亿元，并按照年化 10%的标

准收取利息。山东金泽霖在管产品从事与私募基金管理无关的借贷活动，违反了《私募投资基金管理人内部控制指引》第八条的规定。

四是未及时更新备案信息。2020年11月，山东金泽霖在管产品“苏州金泽霖”更名为“济南鑫金泽霖投资合伙企业（有限合伙）”，且已完成工商变更登记，但至今未更新产品备案信息。以上行为违反了《登记备案办法（试行）》第二十一条第一款的规定。

五是其他违规行为。根据中国证券监督管理委员会山东监管局2023年6月对山东金泽霖作出的行政监管措施决定书，山东金泽霖还存在：向非合格投资者募集资金；向投资者承诺最低收益，提供担保或差额补足承诺；部分私募基金未采取问卷调查等方式对投资者的风险识别能力和风险承受能力进行评估，未由投资者书面承诺符合合格投资者条件；未对部分私募基金进行风险评级，未根据私募基金的风险类型和评级结果向风险识别能力和风险承受能力相匹配的投资者推介私募基金；未按照合同约定向投资者进行信息披露；未及时填报并定期更新所管理部分私募基金的募集规模相关信息等违规行为。以上行为违反了《私募基金监管办法》第十一条第一款、第十五条、第十六条第一款、第十七条、第二十四条、第二十五条第一款和《关于加强私募投资基金监管的若干规定》第九条的规定。

以上事实有行政监管措施决定书、相关产品的合伙协议、银行流水、借款协议、当事人提交的书面说明、资产管理业务综合报送平台登记备案信息等证据予以确认，事实清

楚、证据充分，足以认定。根据山东金泽霖填报的登记信息，董智鹏于2017年10月至2021年10月任山东金泽霖副总经理兼合规风控负责人，应当对其在职期间公司的违规行为承担责任。

二、申辩意见

董智鹏提出以下申辩意见：

（一）董智鹏入职金泽霖一直从事财务工作，劳动合同中职务为会计主管，实际未担任山东金泽霖公司副总及合规风控负责人职位。董智鹏的财务工作也主要是执行者角色，对财务支出没有审批和决定权限。

（二）在职期间迫于公司安排在协会做了挂名头衔，期间曾多次要求公司更换未果。董智鹏在职期间，从未履行挂名职务的实际职责、也未领取相应薪水，离职时公司为董智鹏出具免责证明，根据免责证明，董智鹏仅体现为在协会登记的名义上的合规风控负责人，并非实际的合规风控负责人，董智鹏从未担任合规风控负责人职务并履行相关工作职责和权利，对此董智鹏无需承担任何责任和义务。

因此，董智鹏申请免于纪律处分。

三、审理意见

经审理，协会认为：

（一）私募基金管理人的登记备案信息是协会对行业机构、从业人员实施自律管理的事实基础和重要依据，私募基金管理人应当按照《登记备案办法（试行）》第四条的规定，保证登记备案信息的真实性、准确性、完整性。直接参与或配合他人策划、实施向协会提交虚假登记备案信息的当事

人，均应当承担相应责任。根据申辩意见，董智鹏明知山东金泽霖将其虚假填报为合规风控负责人，也知悉挂名合规风控负责人存在法律风险和不利后果，但任职期间及离职之后始终未向协会报告该事项，直至协会纪律处分下达事先告知时才说明情况，属于配合山东金泽霖向协会提供虚假登记信息。

（二）协会认为，“挂名”不属于合理的免责事由，且当事人知道或应当知道违规情形存在而不主动报告、采取纠正措施的，属于为私募基金管理人从事违规活动提供便利条件，本身即是违规行为。本案中，山东金泽霖为董智鹏出具的免责声明不能免除法律责任的追究，申辩意见反映当事人缺乏对私募基金行业管理规则的了解，缺乏对职业声誉的珍视。协会拟作出的处分措施已综合考虑了当事人违规的性质、情节和社会影响，量罚合理。

四、处分决定

鉴于以上基本事实、情节和审理情况，根据《基金法》《私募基金监管办法》《实施办法》等相关规定，协会决定作出以下纪律处分：

对董智鹏进行公开谴责。

根据《实施办法》第三十九条、第四十条的规定，如对以上纪律处分决定有异议，当事人可以在本决定书送达之日起15个工作日内向协会提出书面复核申请，说明申请复核的事实、理由和要求。复核期间，本纪律处分决定继续执行。

(本页无正文)

中国证券投资基金业协会
2024年4月30日



抄送：证监会市场二司（清整办），山东证监局。
